

harlib-licensing-service_2

HARLIB — послуга «Реєстрація та ліцензування фінансових установ»

УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ

</uk/services/licensing>

Meta title (61): Реєстрація та ліцензування фінансових установ | HARLIB

Meta description (176): Отримання ліцензії на кредитування, факторинг, лізинг, гарантії, обмін валют, платіжні послуги, страхування для фінансових компаній, ломбардів, платіжних установ, страховиків.

H1: Реєстрація та ліцензування фінансових установ

Види фінансових послуг

- Страхування
 - Надання коштів та банківських металів у кредит
 - Залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню
 - Фінансовий лізинг
 - Факторинг
 - Надання гарантій
 - Торгівля валютними цінностями
 - Фінансові платіжні послуги
-

Фінансові платіжні послуги

- Зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів, а також відкриття, обслуговування та закриття рахунків

- Зняття готівкових коштів з рахунків користувачів, а також відкриття, обслуговування та закриття рахунків
- Виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку та на рахунок користувача
- Виконання платіжних операцій з рахунку та на рахунок користувача за рахунок коштів, наданих на умовах кредиту
- Емісія платіжних інструментів та еквайринг платіжних інструментів
- Переказ коштів без відкриття рахунку
- Випуск електронних грошей та виконання платіжних операцій з ними, у тому числі відкриття та обслуговування електронних гаманців

Нефінансові платіжні послуги

- Ініціювання платіжної операції
 - Надання відомостей з рахунків
-

Види установ

Ліцензія:

фінансова компанія · ломбард · кредитна спілка · страховик · платіжна установа · установа електронних грошей

Внесення до Реєстру:

мала платіжна установа · страховий посередник · лізингодавець, який не є фінансовою установою · колекторська компанія · оператор послуг платіжної інфраструктури · технологічний оператор платіжних послуг · надавач неплатіжних фінансових послуг ·

Також розширюємо чинну ліцензію на нові види фінансових послуг.

Придбання установи, яка вже має ліцензію, — окрема послуга: Придбання діючої фінансової установи.

Етапи роботи

01. Аналіз продукту

- Аналіз продукту: чи має він ознаки фінансової послуги і якої саме
- Визначення виду ліцензії та переліку послуг, які потрібно охопити на етапі подання
- Обмеження щодо суміщення видів діяльності
- Оцінка вимог до розкриття інформації та взаємодії зі споживачами, які продукт має виконувати з першого дня

02. Структура власності

- Побудова структури власності або її перебудова до прозорого стану
- Визначення осіб з істотною участю — прямою та опосередкованою — і кінцевих бенефіціарних власників

03. Перевірка власників

- Оцінка ділової репутації власників та ризиків відмови на цій підставі
- Підтвердження майнового стану та джерел походження коштів для внеску до капіталу

04. Керівники та ключові особи

- Перевірка кандидатів на відповідність кваліфікаційним вимогам і вимогам до репутації
- Формування складу органів управління, розподіл функцій і зон відповідальності
- Підготовка анкет, документів і пояснень щодо кожної особи
- Підготовка до співбесіди і тестування з регулятором, якщо вона передбачена для відповідної посади

05. Плани діяльності, стратегії та інформаційні довідки

- План діяльності на період, визначений регулятором: бізнес-модель, канали продажів, організаційна структура, залучення агентів та аутсорсинг

- Стратегія розвитку та узгодження закладених у ній показників з вимогами до капіталу і з обсягом ліцензії
- Інформаційні довідки: про структуру власності, ділову репутацію, джерела походження коштів, готовність приміщення та обладнання
- Оновлення плану діяльності при зміні обсягу ліцензії або складу власників

06. Пакет документів

- Заява, опитувальники, відомості та схеми у формі, встановленій регулятором
- Внутрішні положення, які мають діяти на дату подання: корпоративне управління, внутрішній контроль, управління ризиками, фінансовий моніторинг
- Підтвердження сформованого капіталу та матеріально-технічної готовності

07. Супровід розгляду

- Відповіді на зауваження та запити регулятора
- Доопрацювання документів для усунення зауважень

08. Після отримання ліцензії

- Розширення переліку фінансових послуг
- Зміна керівників, ключових осіб і структури власності
- Підтримка внутрішніх документів в актуальному стані при зміні вимог

Рядок про юрисдикції:

Основна юрисдикція — Україна. Українські компанії, які виходять на ринки ЄС, Великої Британії та країн Азії, супроводжуємо самостійно або разом із місцевими консультантами.

СТА: Обговорити проєкт → </uk/kontakty>

ENGLISH VERSION

Meta title: Licensing of financial institutions | HARLIB

Meta description: Financial services licensing: lending, factoring, leasing, guarantees, currency trading, payment services and insurance. Ownership, management, application file.

H1: Licensing of financial institutions

Lead:

Financial services licensing follows the same logic across institution types. The regulator examines the same things in each case: what the product is, who owns the applicant, where the capital comes from, who will run the institution, and whether the file is complete. We run that procedure from qualifying the business model to the regulator's decision.

Financial services

- Insurance
- Lending
- Taking repayable funds
- Financial leasing
- Factoring
- Issuing guarantees
- Currency trading
- Payment services

Payment services

- Cash deposits to user accounts, and the opening, servicing and closing of accounts
- Cash withdrawals from user accounts, and the opening, servicing and closing of accounts
- Execution of payment transactions from and to a user account with the user's own funds

- Execution of payment transactions from and to a user account with funds provided on credit
 - Issuing of payment instruments and acquiring of payment instruments
 - Money remittance without an account
 - Issuing of electronic money and payment transactions with it, including e-wallets
 - Payment initiation services
 - Account information services
-

Institution types

Licence: finance company · pawnbroker · credit union · insurer · payment institution · electronic money institution

Registration: small payment institution · insurance intermediary · lessor that is not a financial institution · debt collection company · payment infrastructure service operator · technological operator

We also extend an existing licence to further financial services.

Acquiring an already licensed entity is covered separately: [Acquisition of a licensed financial institution](#).

How the work is structured

01. Product analysis

- Qualifying the business model: whether it constitutes a regulated financial service, and which one
- Determining the licence type and the list of services the application must cover
- Restrictions on combining activities and on the use of intermediaries
- Disclosure and consumer-facing requirements the product must meet from day one

02. Ownership structure

- Building or restructuring the ownership chain into a transparent form
- Identifying direct and indirect qualifying holders and ultimate beneficial owners
- Ownership chart and supporting documents for every link in the chain
- Resolving opacity before filing rather than after the first round of queries

03. Shareholder checks

- Assessing the reputation of qualifying holders and the risk of refusal on that ground
- Evidencing financial standing and the source of funds contributed to capital
- Preparing documents for foreign shareholders, including legalisation and translation
- Handling a separate qualifying holding approval where one is required

04. Management and key function holders

- Testing candidates against fitness, propriety and qualification requirements
- Composing the governing bodies and allocating functions and responsibilities
- Preparing questionnaires, supporting documents and explanations for each individual
- Preparing candidates for a regulator interview where the role calls for one

05. Business plans, strategies and information statements

- Business plan for the period required by the regulator: business model, distribution channels, organisational structure, agents and outsourcing
- Development strategy aligned with capital requirements and with the scope of the licence
- Information statements on ownership structure, reputation, source of funds and operational readiness

- Updating the business plan when the licence scope or the shareholder base changes

06. Application file

- Application forms, questionnaires, statements and charts in the prescribed form
- Internal policies that must be in force at the date of filing: governance, internal control, risk management, AML
- Evidence of paid-in capital and operational readiness
- Completeness review before filing: an incomplete file is returned without consideration

07. Handling the review

- Responses to the regulator's comments and information requests
- Explanations on ownership structure, source of funds and business model
- Remedying deficiencies within deadlines that keep the review running

08. After the licence is granted

- Extending the licence to additional financial services
- Changes of management, key function holders and ownership structure
- Keeping internal documents current as requirements change

Where we work: Ukraine, the EU, the United Kingdom, Asia.

CTA: Discuss your matter → </en/contact>
